

[별표 1] 분류센터 대상자 선정관련 구체적 죄명(제12조제1항 관련)

구 분	구체적 범죄유형(죄명)
살 인 관 련	▸ 일체의 살인 관련 범죄 ※ 과실치사, 업무상과실·중과실치사 등 과실범 제외
성폭력 관 련	▸ 형법상 강간과 추행의 범죄 ▸ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 ▸ 아동·청소년 성보호에 관한 법률 위반 ▸ 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 약취, 유인, 인신매매 ▸ 성매매알선 및 강요, 교육 이수명령 대상인 성매매 범죄 ▸ 정보통신망 및 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영, 음란물 제작·배포, 사진·동영상 등을 전송하는 범죄 ※ 일체의 성폭력 관련 범죄 모두 포함
방 화 관 련	▸ 일체의 방화 관련 범죄 ※ 업무상실화, 중실화, 실화 등 과실범은 제외
폭 력 관 련	▸ 일체의 상해와 폭행 관련 범죄 ▸ 일체의 강도 관련 범죄 ▸ 폭력행위등 처벌에 관한 법률 ▸ 특정범죄 가중처벌에 관한 법률 제5조의 4(상습적인 강도·특수강도·준강도·인질강도의 가중처벌에 한함), 제5조의 5(강도상해·치상, 강도강간 재범자의 가중처벌), 제5조의10(운행 중인 자동차 운전자에 대한 폭행 등의 가중 처벌) 위반 ▸ 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 위반 ▸ 아동복지법위반 ▸ 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 ▸ 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 ※ 과실치상, 업무상과실·중과실 치상 등 과실범은 제외
마 약 관 련	▸ 마약류관리법위반 중 제조·밀반입·투약 관련 범죄 ※ 마약류 투약 범죄는 범죄내용, 형기 등을 감안하여 필요시 선정 ※ 마약류 교부, 판매 제외

※ 범죄유형이 중복되는 경우에는 위의 범죄유형 순으로 적용
미수범과 교사·방조범은 기수범과 동일하게 적용